

DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS VIII

DIREITO DE DEFESA

A seguir, será estudado o princípio do devido processo legal, que é o princípio-mãe de todo o Direito Processual: contraditório, ampla defesa, proibição de provas ilícitas, razoável duração do processo etc. saem do devido processo legal. Esse princípio e o *habeas corpus* nascem da mesma fonte: a magna carta do Rei João Sem Terra, um documento que tem mais de 800 anos – data de 1215, Inglaterra. É uma constituição pactuada ou dualista, ou seja, fruto de um pacto ou de um acordo entre um rei extremamente tirano, mas fraco economicamente, e o parlamento. Para se manter no poder, o rei fez algumas concessões, sendo as duas principais o *habeas corpus*, conhecido hoje como remédio constitucional principal, e o instituto do devido processo legal, princípio mãe da seara processual.

Esse princípio tem validade na esfera penal, civil, administrativa, tributária etc. Em outras palavras, em toda esfera processual.

LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

Quando o inciso traz “acusados em geral”, lê-se acusado, indiciado ou suspeito. Acusado, no Direito Penal, é aquele que já teve a denúncia oferecida e torna-se acusado quando o juiz recebeu a acusação. Antes disso, ele é indiciado, suspeito ou atuado em flagrante. Todos são compreendidos pelo inciso.

Mesmo o crime mais bárbaro terá direito a um julgamento justo, ou seja, o devido processo legal.

Autodefesa x Defesa Técnica

A autodefesa é feita pela própria pessoa que está sendo acusada. A defesa técnica, em regra, cabe a um advogado ou defensor público. A defesa técnica não é dispensável, enquanto a autodefesa é.

- A utilização de nome falso para ocultar a condição de foragido configura crime?



5m

ANOTAÇÕES

Suponha uma situação em que uma pessoa que estava sendo procurada utiliza uma identidade falsa quando parada pela polícia. Se a pessoa não tomasse essa atitude errada, ela estaria se entregando. Nesse caso, pode-se pensar na autodefesa mencionada. Estaria a conduta de alterar um documento público e fazer uso dele para ocultar a condição de foragido dentro da condição de autodefesa? Durante muito tempo, entendeu-se que sim. Atualmente, no entanto, esse entendimento não prossegue: é crime a conduta de quem se atribui falsa identidade, mesmo que na hipótese supracitada.

PAD e a necessidade de advogado: diferenças entre PAD Administrativo e PAD Penal (SV 5 e Súmula 533/STJ)

A Súmula Vinculante 5 do STF dispõe que não é nulo o PAD sem advogado. Ela veio em contraponto a outra súmula que o STJ tinha – a 343, segundo a qual era nulo o PAD. A Súmula 533, por sua vez, traz um PAD, mas ele tramita na execução penal.

O PAD, na esfera penal em que está em risco a liberdade da pessoa, precisa de advogado. Nessa hipótese, é um PAD que tramita na execução penal para ouvir e entender o motivo pelo qual o preso não retornou quando deveria.



10m

Súmulas Vinculantes 3, 5, 14, 21 e 28;

Entre essas súmulas importantes, a 5 foi discutida no item anterior.

- Súmula Vinculante 3.

A Súmula Vinculante 3 passou por uma releitura há pouco tempo. Ela dispõe que, nos processos, perante o TCU, se da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato que beneficie o interessado, é preciso ter contraditório e ampla defesa para ele, salvo a concessão inicial de aposentadoria, pensão ou reforma. Isso se dá porque esses três são atos administrativos complexos, que se aperfeiçoam com duas manifestações de vontade.

Um exemplo de ato administrativo completo: uma pessoa dá entrada no TJ pedindo sua aposentadoria; o tribunal verifica a documentação, percebe que está tudo correto e aprova esse pedido; a pessoa, em seu período de gozo da aposentadoria, recebe um e-mail, avisando que o TCU fez um corte e ela deve retornar. Esse ato é complexo e precisa de duas

ANOTAÇÕES



manifestações de vontade: a do órgão em que a pessoa trabalha, TJ, e a do TCU, que precisa fazer a fiscalização. O prazo para que o TCU faça isso é de cinco anos.

O Supremo Tribunal Federal entendia que, caso se esteja anulando ou revogando um ato que beneficie o interessado, dá-se contraditório e ampla defesa, salvo os casos mencionados. O entendimento anterior era de que, se o TCU não se manifestou em cinco anos, ele pode se manifestar após o período, mas deve dar à pessoa a chance de contraditório e ampla defesa. Agora, no entanto, o entendimento é que, se o TCU não se manifestar em cinco anos, ele não pode mais fazê-lo. Os cinco anos são contados da chegada do processo ao TCU. Pode-se ler nessa questão o princípio de confiança no Estado, da estabilização nas relações e da segurança jurídica.

- Súmula Vinculante 14:

Uma das características do inquérito policial é que ele é inquisitorial, ou seja, sem contraditório e ampla defesa, de acordo com a doutrina clássica. A defesa pode ter acesso, sim, ao inquérito que está tramitando em relação a uma pessoa, mas ele não se estende a tudo. A Súmula Vinculante 14 dispõe que a defesa tem acesso às provas já documentadas. Um exemplo: interceptação. Caso tenha acesso a essa informação, a defesa pode atrapalhar o andamento do inquérito policial. Isso é temporário, pois o acesso será dado no futuro, quando não houver mais a possibilidade de intervenção.



Na situação em que a defesa tenha direito de acesso a informações, mas elas tenham sido negadas, há três caminhos: um *habeas corpus*; mandado de segurança; e reclamação. Entra-se com o *habeas corpus* pelo direito de defesa, à liberdade do cliente; mandado de segurança é para defender o direito líquido e certo do advogado – o estatuto da OAB dispõe que ele tem direito líquido e certo aos autos; reclamação dá-se por descumprimento da Súmula Vinculante 14.

O Supremo Tribunal Federal entende que, mesmo havendo violação a alguma súmula vinculante, nesse caso a 14, o acesso à reclamação depende do esgotamento das instâncias ordinárias. Deve-se primeiro passar pela justiça de primeiro grau, depois na justiça de segundo grau; somente se ainda houver a negativa é que se abre a janela de oportunidade para ir ao Supremo. Não precisa passar pelo STJ. Esse caminho é explicado na realidade de composição do STF.



ANOTAÇÕES

- Súmulas 21 e 28:

Havia a necessidade de primeiro pagar uma multa antes de recorrer. No entanto, isso tirava o direito de defesa, pois a pessoa não poderia recorrer se não possuísse dinheiro. Na esfera administrativa, aplica-se a Súmula Vinculante 21; na esfera tributária, aplica-se a Súmula Vinculante 28. Ambas têm o mesmo sentido: não é possível exigir o prévio depósito para a interposição de recurso.

Condução coercitiva para interrogatório

Pode haver condução coercitiva a depender de quem seja – de vítima e de testemunha ainda é permitida. Não é permitida a do suspeito/acusado, pois ninguém é obrigado a produzir provas contra si, ou seja, a pessoa não é obrigada a falar em interrogatório ou mesmo a comparecer até o local. .



Interrogatório: momento nos diferentes ritos

Embora o interrogatório na Lei de Drogas esteja indicado para o começo, o Supremo decidiu que deve ser feito ao final. Nos crimes normais e nos crimes militares, o interrogatório também deve ser feito ao final. Nos crimes envolvendo autoridades com foro especial, o STF valida a regra que prevê o interrogatório no começo. Nos outros, o interrogatório é o último ato do processo antes das alegações finais. Isso ocorre para preservar o direito de defesa.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Aragonê Nunes Fernandes.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
